

T.C. [İLGİLİ] ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

(İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası)

DAVACI:

Adı Soyadı: [Adınız ve Soyadınız]

T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numaranız]

Adres: [Adresiniz]

VEKİLİ: (Varsa)

Adı Soyadı: [Avukatınızın Adı ve Soyadı]

Baro Sicil No: [Avukat Baro Sicil Numarası]

Adres: [Avukatınızın Adresi]

DAVALI:

Adı Soyadı: [İşverenin Adı ve Soyadı / Şirket Adı]

T.C. Kimlik No / Vergi No: [Biliniyorsa]

Adres: [İşyerinin Adresi]

KONU: İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

- Davalı işverenin yanında [işe başlama tarihi] tarihinden itibaren [işinizin tanımı] olarak çalışmaktayım. [Kaza tarihi] günü, iş yerinde çalıştığım sırada [iş kazasının nasıl meydana geldiğini detaylıca anlatın].
- İş kazası sonucunda [geçirdiğiniz fiziksel veya psikolojik zararları detaylandırın], iş gücüm önemli ölçüde zarar görmüş ve ciddi mağduriyet yaşamış bulunmaktayım.
- İşveren, iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olmasına rağmen gerekli önlemleri almadığı için kazaya sebebiyet vermiştir. İş kazası, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince işverenin sorumluluğundadır.
- İş kazasının ardından [eğer varsa] SGK tarafından düzenlenen İş Kazası Tespit Tutanağı, hastane raporları, tanık beyanları gibi delillerle iş kazası olduğu kanıtlanmıştır.
- Kazanın etkisiyle fiziksel olarak zarar gördüğüm gibi, psikolojik olarak da büyük sıkıntılar yaşamaktayım. Çalışma yeteneğimin azalması nedeniyle ekonomik kayba uğradım ve manevi olarak büyük bir yıkım yaşadım.
- Bu nedenle, iş kazası sonucu uğramış olduğum maddi zararların tazmini ve ayrıca manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyorum.

HUKUKİ SEBEPLER:

- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
- 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER:

- SGK İş Kazası Tespit Tutanağı,
- Hastane raporları,
- Tanık beyanları,
- Kamera kayıtları (varsa),
- İş güvenliği önlemlerine ilişkin belgeler,
- Bilirkişi raporları ve diğer deliller.

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1. Maddi tazminat olarak iş kazasından kaynaklanan tüm hastane masrafları, iş gücü kaybı, geçici veya kalıcı maluliyet nedeniyle yaşanan maddi kayıpların hesaplanarak tarafıma ödenmesine,
2. Manevi tazminat olarak yaşadığım psikolojik zararlar ve elem karşılığında hakkaniyet ölçüsünde uygun bir manevi tazminata hükmedilmesine,
3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine,
4. Tazminatların yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Tarih: [Başvuru Tarihi]

Davacı: [Adınız ve Soyadınız]

İmza: [İmzanız]